ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ И ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ

ПРИКАЗ
от 28 декабря 2021 г. N 206

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ОЦЕНОЧНОГО ЛИСТА, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ ФСТЭК РОССИИ ПРОВОДИТ ОЦЕНКУ СООТВЕТСТВИЯ СОИСКАТЕЛЯ ЛИЦЕНЗИИ ИЛИ ЛИЦЕНЗИАТА ЛИЦЕНЗИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

В соответствии с частью 8 статьи 19.1 Федерального закона от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 19, ст. 2716; 2021, N 24, ст. 4188), подпунктом 12 пункта 8 Положения о Федеральной службе по техническому и экспортному контролю, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 16 августа 2004 г. N 1085 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 34, ст. 3541), перечнем федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций, осуществляющих лицензирование конкретных видов деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 21 ноября 2011 г. N 957 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6931; 2021, N 39, ст. 6712), пунктами 3 и 12(2) Положения о лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2012 г. N 79 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 11, ст. 1297; официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 29 ноября 2021 г.), приказываю:

1. Утвердить прилагаемую форму оценочного листа, в соответствии с которым ФСТЭК России проводит оценку соответствия соискателя лицензии или лицензиата лицензионным требованиям при осуществлении деятельности по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 г.

Директор Федеральной службы
по техническому и экспортному контролю
В.СЕЛИН

Утверждена
Приказом
Федеральной службы по техническому
и экспортному контролю
от 28 декабря 2021 г. N 206

Форма

Оценочный лист,
в соответствии с которым ФСТЭК России проводит оценку соответствия соискателя лицензии или лицензиата лицензионным требованиям при осуществлении деятельности по технической защите конфиденциальной информации

1. Документарная оценка соответствия соискателя лицензии/лицензиата лицензионным требованиям при осуществлении деятельности по технической защите конфиденциальной информации в случаях, предусмотренных статьей 19.1 Федерального закона от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности":

_____
_____.

2. Заявление о предоставлении лицензии/внесении изменений в реестр лицензий:

_____
_____

(указывается регистрационный номер и дата регистрации заявления в ФСТЭК России)

3. Должности, инициалы и фамилии должностных лиц ФСТЭК России, проводящих оценку соответствия лицензионным требованиям:

_____
_____.

4. Полное и сокращенное (при наличии) наименование, в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес в пределах места нахождения, фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, адрес регистрации по месту жительства:

_____
_____.

5. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности:

_____
_____.

6. Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН), основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП):

_____
_____

(данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей)

7. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): _____

(данные документа, подтверждающего факт постановки юридического лица, индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе)

8. Список контрольных вопросов, ответы на которые должны свидетельствовать о соответствии (несоответствии) соискателя лицензии или лицензиата лицензионным требованиям:

N п.п.	Вопросы, отражающие содержание лицензионных требований	Реквизиты нормативного правового акта с указанием его структурных единиц, которыми установлены лицензионные требования	Ответы на вопросы о соответствии (несоответствии) лицензионным требованиям			Примечание
			Да	Нет	Не применяется	
1.	Имеется ли в штате у соискателя лицензии (лицензиата) по основному месту работы в соответствии со штатным расписанием руководитель и (или) уполномоченное руководить работами по лицензируемому виду деятельности лицо?	Подпункт "а" пункта 5, подпункт "а" пункта 6 Положения о лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2012 г. N 79 (далее - Положение)				
2.	Имеется ли у руководителя соискателя лицензии (лицензиата) и (или) уполномоченного руководить работами по лицензируемому виду деятельности лица: высшее образование по направлению подготовки (специальности) в области информационной безопасности и стаж работы в области проводимых работ по лицензируемому виду деятельности не менее 5 лет, или высшее образование по направлению подготовки (специальности) в области математических и	Подпункт "а" пункта 5, подпункт "а" пункта 6 Положения				

	естественных наук, инженерного дела, технологий и технических наук и стаж работы в области проводимых работ по лицензируемому виду деятельности не менее 7 лет, или иное высшее образование и стаж работы в области проводимых работ по лицензируемому виду деятельности не менее 5 лет и прохождение обучения по программам профессиональной переподготовки по одной из специальностей в области информационной безопасности (нормативный срок обучения - не менее 360 аудиторных часов)?					
3.	Проходят ли руководитель и (или) уполномоченное руководить работами по лицензируемому виду деятельности лицо повышение квалификации по лицензируемому виду деятельности не реже одного раза в 5 лет?	Подпункт "б" пункта 6 Положения				
4.	Имеется ли в штате у соискателя лицензии (лицензиата) по основному месту работы в соответствии со штатным расписанием не менее двух инженерно-технических работников?	Подпункт "а" пункта 5, подпункт "а" пункта 6 Положения				
5.	Имеется ли у инженерно-технических работников: высшее образование по направлению подготовки (специальности) в области информационной безопасности и стаж работы в области проводимых работ по лицензируемому виду деятельности не менее 3 лет или иное высшее образование и стаж работы в области проводимых работ по лицензируемому виду деятельности не менее 3	Подпункт "а" пункта 5, подпункт "а" пункта 6 Положения				

	лет и прошедшие обучение по программам профессиональной переподготовки по одной из специальностей в области информационной безопасности (нормативный срок обучения - не менее 360 аудиторных часов)?					
6.	Проходят ли инженерно-технические работники повышение квалификации по лицензируемому виду деятельности не реже одного раза в 5 лет?	Подпункт "б" пункта 6 Положения				
7.	Имеются ли у соискателя лицензии (лицензиата) по месту осуществления лицензируемого вида деятельности помещения, в которых созданы условия для обсуждения информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну (далее - аттестованные по требованиям безопасности информации защищаемые помещения)?	Подпункт "б" пункта 5, подпункт "в" пункта 6 Положения				
8.	Не являются ли объектами жилого назначения аттестованные по требованиям безопасности информации защищаемые помещения?	Подпункт "б" пункта 5, подпункт "в" пункта 6 Положения				
9.	Принадлежат ли аттестованные по требованиям безопасности информации защищаемые помещения соискателю лицензии (лицензиату) на праве собственности или ином законном основании, предусматривающем право владения и право пользования?	Подпункт "б" пункта 5, подпункт "в" пункта 6 Положения				
10.	Имеются ли у соискателя лицензии (лицензиата) автоматизированные системы, предназначенные для обработки конфиденциальной информации, прошедшие	Подпункт "г" пункта 5, подпункт "д" пункта 6 Положения				

	процедуру оценки соответствия в соответствии с законодательством Российской Федерации?					
11.	Имеются ли у соискателя лицензии (лицензиата) средства защиты конфиденциальной информации, прошедшие процедуру оценки соответствия в соответствии с законодательством Российской Федерации?	Подпункт "г" пункта 5, подпункт "д" пункта 6 Положения				
12.	Имеется ли у соискателя лицензии (лицензиата) на праве собственности или ином законном основании, предусматривающем право владения и право пользования, оборудование, необходимое для выполнения работ и (или) оказания услуг в рамках лицензируемого вида деятельности, в том числе: измерительные приборы, прошедшие в установленном законодательством Российской Федерации порядке метрологическую поверку (калибровку); программные (программно-технические) средства контроля эффективности защиты информации, сертифицированные по требованиям безопасности информации, а также средства контроля (анализа) исходных текстов программного обеспечения?	Подпункт "в" пункта 5, подпункт "г" пункта 6 Положения				
13.	Имеются ли у соискателя лицензии (лицензиата) техническая и технологическая документация, национальные стандарты и методические документы, необходимые для выполнения работ и (или) оказания услуг в	Подпункт "д" пункта 5, подпункт "е" пункта 6 Положения				

	рамках лицензируемого вида деятельности?					

(должность лица, проводящего оценку соответствия)(подпись)(инициалы, фамилия)

(должность лица, проводящего оценку соответствия)(подпись)(инициалы, фамилия)

Дата .
(дд/мм/гггг)